

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES
FORESTIERES, DE LA PROTECTION COTIERE ET DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE**

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

RÈGLEMENT INTÉRIEUR APPLICABLE AU PERSONNEL DE TOGO GREEN FUND

Adopté en application du décret n° 2026-086/PC du 6 mai 2026
*Modalités d'adoption : délibération du conseil d'administration ; dépôt à l'inspection du travail ; affichage
dans les locaux du TGF*

L'établissement public administratif TOGO GREEN FUND (TGF), agissant par son conseil d'administration statuant sur proposition du directeur général,

Vu la Constitution du 6 mai 2024 ;

Vu la loi n° 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier ;

Vu la loi n° 2014-09 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;

Vu la loi n° 2025-006 du 14 avril 2025 portant lutte contre les changements climatiques ;

Vu la loi n° 2026-007 du 24 mars 2026 modifiant et complétant la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement ;

Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2016-060/PR du 4 mai 2016 portant règlement sur la comptabilité des matières appartenant à l'Etat et aux autres organismes publics ;

Vu le décret n° 2026-086/PC du 6 mai 2026 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du TOGO GREEN FUND ;

Vu la délibération du conseil d'administration en date du ..., portant adoption du présent règlement intérieur du personnel ;

Considérant la nécessité de fixer, dans le respect du Code du travail, les règles applicables aux relations individuelles et collectives de travail au sein du TGF, ainsi que la discipline, l'hygiène et la sécurité du personnel ;

Considérant que le présent règlement intérieur ne peut, en aucun cas, apporter aux droits des personnels des restrictions autres que celles qui sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;

Considérant que le règlement intérieur est communiqué à l'inspection du travail territorialement compétente et affiché dans les locaux du TGF, dans les conditions prévues par le Code du travail,

Adopte le présent règlement intérieur du personnel :

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Objet

Le présent règlement intérieur (ci-après « le règlement ») fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, à l'organisation du travail, à l'hygiène et à la sécurité applicables à l'ensemble du personnel du TOGO GREEN FUND (ci-après « le TGF »), établissement public administratif institué par le décret n° 2026-086/PC du 6 mai 2026.

Article 2. Champ d'application

Le règlement s'applique à toute personne exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle au sein du TGF, y compris :

- les agents contractuels recrutés par appel à candidatures, en application de l'article 29 du décret précité ;
- les fonctionnaires détachés ou mis à disposition, dans les conditions statutaires qui leur sont propres et sous réserve des dispositions du présent règlement ;
- le personnel intérimaire, les stagiaires et les personnels mis à disposition par des prestataires, dans la mesure où les dispositions du règlement leur sont opposables ;
- les personnels d'appui technique missionnés par des partenaires au développement, sous réserve des accords particuliers les régissant.

Le directeur général, les membres du conseil d'administration et les membres des comités des guichets thématiques sont régis par les textes qui leur sont propres. Ils demeurent toutefois soumis aux obligations d'intégrité, de confidentialité et de gestion des conflits d'intérêts prévues par le présent règlement, dans la mesure de leur intervention au sein du TGF.

Article 3. Portée normative

Le règlement produit ses effets à compter de son affichage dans les locaux du TGF et de son dépôt auprès de l'inspection du travail territorialement compétente, conformément au Code du travail. Il est opposable à tout agent, quel que soit son statut, à compter de la date à laquelle il en a été informé, notamment par la remise contre décharge d'un exemplaire lors de la prise de fonctions.

Article 4. Modification

Toute modification du règlement fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur général, et est soumise aux mêmes formalités de dépôt, d'affichage et d'information des institutions représentatives du personnel.

Article 5. Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

- « agent » : toute personne physique liée au TGF par un contrat de travail ou une décision de détachement ou de mise à disposition ;
- « hiérarchie » : le supérieur hiérarchique direct de l'agent et, à défaut, le directeur général ;
- « intégrité » : l'ensemble des règles de probité, d'impartialité et d'exemplarité auxquelles l'agent est tenu dans l'exercice de ses fonctions ;

- « conflit d'intérêts » : toute situation dans laquelle un intérêt personnel, direct ou indirect, est susceptible d'influencer ou de paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ;
- « information sensible » : toute information dont la divulgation non autorisée est susceptible de porter atteinte aux intérêts du TGF, à ses partenaires, aux bénéficiaires de financement ou à la sécurité juridique des opérations.

TITRE II. RECRUTEMENT ET ENGAGEMENT

Article 6. Principes de recrutement

Le recrutement au TGF est régi par les principes d'égalité de traitement, de mérite, de transparence et de non-discrimination. Il s'effectue exclusivement par appel à candidatures, dans les conditions prévues par le Code du travail et le règlement du personnel.

Article 7. Conditions générales d'accès

Pour être candidat à un emploi au TGF, la personne doit :

1. être âgée de dix-huit (18) ans révolus et n'avoir pas atteint la limite d'âge réglementaire pour le poste concerné ;
2. jouir de ses droits civiques et présenter un extrait de casier judiciaire, bulletin n° 3, datant de moins de trois (3) mois ;
3. justifier de la nationalité togolaise ou, à défaut, d'une autorisation régulière de travailler au Togo ;
4. être physiquement apte à l'exercice des fonctions, attestée par un certificat médical établi par un médecin agréé ;
5. satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelle propres au poste, telles que définies dans l'avis d'appel à candidatures ;
6. n'avoir fait l'objet d'aucune inscription sur une liste de sanctions internationales, ni d'aucune condamnation définitive pour des faits incompatibles avec les missions du TGF.

Article 8. Procédure de sélection

La procédure de sélection comprend :

- la publication d'un avis d'appel à candidatures précisant les compétences requises, les tâches, la classification et la rémunération indicative du poste ;
- l'examen des dossiers de candidature par un comité de sélection composé d'au moins trois membres, dont un représentant des ressources humaines et deux personnalités présentant les compétences techniques requises ;
- des épreuves écrites, orales et, le cas échéant, pratiques ;
- la vérification des antécédents et des références professionnelles ;
- la proposition de recrutement soumise au directeur général.

Article 9. Contrat de travail

Tout recrutement est constaté par un contrat écrit, signé en deux exemplaires originaux dont un est remis à l'agent contre décharge. Le contrat mentionne notamment :

- l'identification des parties ;
- la date d'entrée en fonctions ;
- la nature du contrat (durée indéterminée, durée déterminée, mission spécifique) ;
- la fonction, la classification et le rattachement hiérarchique ;
- le lieu d'affectation ;
- la rémunération et ses composantes ;

- la durée de la période d'essai ;
- la référence au présent règlement intérieur et à la convention collective applicable.

Article 10. Période d'essai

Tout recrutement est assorti d'une période d'essai dont la durée est fixée conformément au Code du travail :

- un (1) mois pour les employés et ouvriers ;
- trois (3) mois pour les techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
- six (6) mois pour les cadres et cadres supérieurs.

La période d'essai peut être renouvelée une seule fois pour une durée équivalente, par accord écrit des parties. Elle peut être rompue à tout moment par l'une ou l'autre partie, sans indemnité, sauf abus de droit.

Article 11. Confirmation dans l'emploi

À l'issue de la période d'essai, l'agent est confirmé dans ses fonctions par décision du directeur général, ou informé par écrit de la non-confirmation, laquelle vaut résiliation du contrat sans qu'il soit dû d'autre somme que le salaire correspondant au travail effectivement accompli.

Article 12. Prise de fonctions et accueil

À la prise de fonctions, l'agent reçoit, contre décharge :

- un exemplaire du présent règlement intérieur ;
- un exemplaire de la Charte d'éthique et de déontologie du TGF ;
- un exemplaire de la politique de lutte contre la fraude et la corruption ;
- un exemplaire de la politique de dénonciation et de protection des dénonciateurs ;
- les descriptifs de poste et de rattachement hiérarchique.

L'agent signe une déclaration attestant qu'il a pris connaissance de ces documents et qu'il en accepte les termes.

TITRE III. OBLIGATIONS DU PERSONNEL

Article 13. Obligation de service

L'agent doit exercer ses fonctions avec probité, diligence, loyauté et impartialité. Il est tenu de consacrer l'intégralité de son temps de travail aux missions qui lui sont confiées, dans le respect des instructions de sa hiérarchie et des règles applicables.

Article 14. Obligation de subordination

L'agent est tenu d'exécuter les instructions données par sa hiérarchie dans le cadre de ses fonctions. Il peut néanmoins refuser d'exécuter une instruction manifestement illégale ou de nature à compromettre gravement un intérêt public, à charge pour lui d'en informer sans délai le directeur général et, le cas échéant, le référent éthique.

Article 15. Obligation d'assiduité et de ponctualité

L'agent respecte les horaires de travail en vigueur. Toute absence ou retard doit être justifié dans les délais et selon les modalités fixées par la présente réglementation.

Article 16. Obligation de discrétion et de confidentialité

L'agent est tenu au secret professionnel pour tous les faits, informations, documents ou données dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.

Toute communication d'information vers l'extérieur, notamment vers les partenaires financiers, les bénéficiaires, la presse ou les réseaux sociaux, ne peut intervenir qu'après autorisation expresse du directeur général ou, par délégation, du responsable de la communication institutionnelle.

Article 17. Obligation de probité et d'intégrité

L'agent s'abstient de tout comportement susceptible de porter atteinte à la probité, à la dignité ou à l'image du TGF. Il ne peut solliciter, accepter ou percevoir, directement ou indirectement, aucun avantage, don, gratification, commission ou rétribution en lien avec ses fonctions, en dehors des cas expressément prévus par la politique cadeaux et hospitalité annexée à la Charte éthique.

Article 18. Prévention et déclaration des conflits d'intérêts

L'agent identifie et déclare, sans délai, à sa hiérarchie et au référent éthique tout conflit d'intérêts, réel, potentiel ou apparent, susceptible d'affecter l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. La déclaration est établie par écrit et versée au dossier individuel de l'agent.

En cas de conflit avéré, l'agent se déporte et ne participe ni à l'instruction ni à la décision affectée. Il peut, en outre, être temporairement affecté à une autre mission pour la durée du traitement du dossier concerné.

Article 19. Cumul d'activités

L'exercice d'une activité privée lucrative, salariée ou non, en parallèle avec les fonctions au TGF est soumis à l'autorisation préalable et écrite du directeur général. L'autorisation ne peut être accordée que si l'activité envisagée :

- n'est pas incompatible avec les fonctions exercées ;

- ne porte pas atteinte à la disponibilité de l'agent ;
- ne place pas l'agent en situation de conflit d'intérêts.

Les fonctions d'enseignement, de recherche, d'expertise ponctuelle ou de représentation d'organisations non gouvernementales à but non lucratif peuvent être autorisées, sous réserve du respect des conditions ci-dessus.

Article 20. Déclaration de patrimoine et d'intérêts

Le directeur général et l'agent comptable sont assujettis à la déclaration de patrimoine et d'intérêts prévue par la législation togolaise relative à la lutte contre la corruption. Le directeur général peut, par note de service, étendre cette obligation à d'autres catégories d'agents exerçant des fonctions à sensibilité fiduciaire élevée, notamment le contrôleur interne, les responsables des directions opérationnelles et les coordonnateurs techniques des guichets thématiques.

Article 21. Utilisation des ressources du TGF

Les biens, équipements, systèmes d'information, véhicules et fonds mis à la disposition de l'agent sont exclusivement destinés à l'exercice de ses fonctions. Toute utilisation à des fins personnelles, en dehors des tolérances explicitement admises par note de service, est prohibée.

Article 22. Protection des données et sécurité des systèmes d'information

L'agent respecte les règles de protection des données à caractère personnel et de sécurité des systèmes d'information du TGF. Il ne peut, sans autorisation :

- copier, transférer ou détruire des données du TGF ;
- installer un logiciel sur un poste ou équipement du TGF ;
- connecter un support amovible non contrôlé au réseau du TGF ;
- accéder à des informations pour lesquelles il ne dispose pas des droits nécessaires.

TITRE IV. DURÉE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGÉS

Article 23. Durée légale du travail

La durée hebdomadaire du travail effectif au TGF est fixée à quarante (40) heures, réparties du lundi au vendredi, conformément au Code du travail. Les horaires normaux sont fixés par note de service du directeur général.

Article 24. Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail donnent lieu, à la demande écrite préalable du supérieur hiérarchique et sur autorisation du directeur général, à majoration horaire ou à repos compensateur, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 25. Astreintes

Les fonctions comportant, en raison de leur nature, une obligation de disponibilité au-delà des horaires normaux sont identifiées par note de service. Elles donnent lieu à une indemnité d'astreinte dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Article 26. Repos hebdomadaire et jours fériés

Le repos hebdomadaire est fixé au samedi et au dimanche, sauf pour les fonctions comportant, par nature, une obligation de continuité du service. Les jours fériés légaux sont chômés et payés, dans les conditions du Code du travail.

Article 27. Congés annuels

L'agent bénéficie d'un congé annuel dont la durée est calculée conformément au Code du travail, à raison de deux jours et demi (2,5) ouvrables par mois de service effectif, soit trente (30) jours ouvrables par année pleine. Le décompte est établi par la direction des ressources humaines à partir du registre des présences.

Le planning des congés est arrêté chaque année en début d'exercice, en concertation avec les responsables hiérarchiques, en veillant à assurer la continuité du service. Les congés non pris à la clôture de l'exercice peuvent être reportés dans la limite de dix (10) jours ouvrables, sur autorisation du directeur général.

Article 28. Congés exceptionnels pour événements familiaux

Des congés exceptionnels rémunérés sont accordés à l'agent sur présentation d'un justificatif :

- mariage de l'agent : quatre (4) jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : deux (2) jours ouvrables ;
- naissance d'un enfant : trois (3) jours ouvrables ;
- décès du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant direct : cinq (5) jours ouvrables ;
- décès d'un frère ou d'une sœur : deux (2) jours ouvrables.

Article 29. Congé de maternité

L'agent enceinte bénéficie d'un congé de maternité de quatorze (14) semaines, dont six (6) avant la date présumée de l'accouchement et huit (8) après, conformément au Code du travail. Le congé est rémunéré dans les conditions légales.

Article 30. Congé de paternité

L'agent bénéficie d'un congé de paternité de dix (10) jours ouvrables à la naissance de son enfant, à prendre dans un délai de trente (30) jours à compter de la naissance.

Article 31. Congé de maladie

Toute absence pour maladie doit être justifiée dans un délai de quarante-huit (48) heures par un certificat médical d'un médecin agréé, adressé à la direction des ressources humaines. À défaut de justification dans ce délai, l'absence est considérée comme irrégulière et peut faire l'objet d'une retenue sur salaire, sans préjudice de sanctions disciplinaires.

La rémunération est maintenue dans les conditions prévues par le Code du travail et la convention collective applicable, sous réserve du contrôle éventuel du médecin agréé par le TGF.

Article 32. Congés pour formation

L'agent peut bénéficier d'un congé pour formation professionnelle, sur autorisation du directeur général, dans les conditions prévues par le plan de formation annuel.

Article 33. Absences non autorisées

Toute absence non autorisée ou non régulièrement justifiée constitue une faute disciplinaire et peut donner lieu à retenue sur salaire au prorata du temps non travaillé, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

TITRE V. RÉMUNÉRATION

Article 34. Composantes de la rémunération

La rémunération de l'agent comprend :

- un salaire de base correspondant à la classification et à l'échelon du poste ;
- des indemnités de fonction, de logement, de transport et de sujétions particulières, selon les modalités fixées par la grille salariale approuvée par le conseil d'administration ;
- le cas échéant, une prime de performance liée à l'atteinte des objectifs individuels et collectifs ;
- le cas échéant, des indemnités d'astreinte, d'heures supplémentaires et de mission.

Article 35. Grille salariale

La grille salariale du TGF est proposée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration, en application de l'article 7 du décret n° 2026-086/PC. Elle est révisée périodiquement, au minimum tous les trois (3) ans, en fonction de l'évolution des rémunérations dans les établissements publics comparables et de la situation financière du TGF.

Article 36. Périodicité et modalités de paiement

Le salaire est payé mensuellement, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, par virement bancaire sur le compte désigné par l'agent. Le bulletin de paie détaillant les composantes de la rémunération, les retenues fiscales et sociales, et les cotisations légales, est remis à l'agent.

Article 37. Retenues sur salaire

Aucune retenue ne peut être opérée sur le salaire de l'agent en dehors des cas expressément autorisés par la loi :

- cotisations sociales et fiscales obligatoires ;
- saisies-arrêts régulièrement notifiées ;
- avances sur salaire consenties par le TGF et remboursables par retenues échelonnées ;
- retenues pour absences irrégulières, dans les conditions du Code du travail.

Article 38. Avances sur salaire

Des avances sur salaire peuvent être consenties à l'agent, dans la limite d'un mois de rémunération nette, sur demande motivée et selon les modalités fixées par note de service du directeur général. Le remboursement est effectué par retenues échelonnées.

TITRE VI. FORMATION ET ÉVALUATION

Article 39. Plan de formation annuel

Le TGF élabore un plan de formation annuel, proposé par le directeur général et approuvé par le conseil d'administration. Le plan identifie les besoins de formation individuels et collectifs et arrête les actions à mener.

Article 40. Domaines prioritaires de formation

Les domaines prioritaires de formation portent notamment sur :

- la finance climat et environnementale ;
- les standards fiduciaires internationaux et l'accès direct aux financements climatiques ;
- les instruments juridiques de mobilisation des ressources ;
- la lutte contre la fraude et la corruption ;
- la gestion des marchés publics ;
- la protection des données et la sécurité des systèmes d'information ;
- l'égalité des genres et l'inclusion des groupes vulnérables dans les projets.

Article 41. Évaluation annuelle des performances

Chaque agent fait l'objet d'un entretien annuel d'évaluation conduit par son supérieur hiérarchique. L'entretien porte sur :

- le bilan des objectifs fixés au titre de l'exercice écoulé ;
- l'appréciation des compétences professionnelles et comportementales ;
- la fixation des objectifs de l'exercice suivant ;
- l'identification des besoins de formation et des perspectives d'évolution.

L'évaluation est formalisée par un compte rendu signé par l'agent et son évaluateur, versé au dossier individuel.

Article 42. Avancement

L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté et du mérite constaté à l'issue des évaluations annuelles. Les modalités d'avancement sont fixées par la grille salariale et le règlement du personnel.

TITRE VII. HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Article 43. Obligation générale de sécurité

Le TGF prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel. Il évalue les risques professionnels et met en œuvre les actions de prévention adaptées.

Article 44. Obligations du personnel

Chaque agent prend soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions. Il respecte les instructions données par sa hiérarchie et les consignes de sécurité affichées.

Article 45. Interdiction de fumer, de consommer de l'alcool ou des stupéfiants

Il est strictement interdit :

- de fumer dans les locaux du TGF, en application de la réglementation en vigueur ;
- d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux, sauf lors de manifestations autorisées par le directeur général ;
- d'introduire, de détenir, d'être sous l'influence ou de consommer des produits stupéfiants sur les lieux du travail.

La méconnaissance de ces interdictions constitue une faute grave susceptible de justifier un licenciement.

Article 46. Harcèlement moral et sexuel — Violences

Aucun agent ne peut être victime de comportements de harcèlement moral, de harcèlement sexuel ou de violence, quelle qu'en soit la forme, dans le cadre du travail. Le TGF met en place une procédure interne de signalement et de traitement de ces situations, en articulation avec la politique de dénonciation et de protection des dénonciateurs. Tout agent auteur de tels comportements s'expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, sans préjudice des poursuites pénales.

Article 47. Médecine du travail

Le TGF assure aux agents un suivi médical périodique par un médecin du travail agréé. Une visite médicale est organisée à l'embauche, à la reprise après une absence pour maladie de longue durée, et périodiquement pour l'ensemble du personnel.

Article 48. Accidents du travail

Tout accident survenu à l'occasion ou par le fait du travail doit être déclaré immédiatement à la hiérarchie et à la direction des ressources humaines. La déclaration est adressée dans les délais légaux à la caisse de sécurité sociale et à l'inspection du travail.

TITRE VIII. RÉGIME DISCIPLINAIRE

Article 49. Fautes disciplinaires

Constitue une faute disciplinaire tout manquement, par action ou omission, aux obligations légales, statutaires, contractuelles ou déontologiques applicables à l'agent. Sont notamment considérés comme fautifs :

- l'inexécution ou l'exécution défectueuse des tâches confiées ;
- le non-respect des instructions hiérarchiques ;
- le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité ;
- les absences injustifiées et les retards répétés ;
- le manquement à l'obligation de discrétion, de probité ou d'exemplarité ;
- les faits de fraude, de corruption, de faux, d'usage de faux, de détournement ou de tentative de détournement ;
- le harcèlement, la violence ou la discrimination ;
- l'utilisation à des fins personnelles des ressources du TGF.

Article 50. Échelle des sanctions

Les sanctions disciplinaires applicables, énumérées ci-dessous par ordre croissant de gravité, sont :

7. l'avertissement écrit ;
8. le blâme, avec inscription au dossier ;
9. la mise à pied disciplinaire de un (1) à huit (8) jours, sans rémunération ;
10. la rétrogradation à un échelon ou à une classification inférieure ;
11. le licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture ;
12. le licenciement pour faute lourde, sans préavis ni indemnité de rupture, avec, le cas échéant, action en réparation.

Article 51. Faute grave

Constituent notamment des fautes graves de nature à justifier le licenciement immédiat sans préavis ni indemnité :

- les faits de fraude, de corruption, de détournement ou de tentative de détournement de fonds ou de biens du TGF ;
- le faux, l'usage de faux et la falsification de documents ;
- les faits de harcèlement moral ou sexuel avérés ;
- les violences physiques ou verbales sur les lieux du travail ;
- l'état d'ivresse ou l'usage de stupéfiants sur les lieux du travail ;
- le vol, la soustraction ou la dégradation volontaire de biens du TGF ou d'autrui ;
- la divulgation d'informations sensibles à des tiers non autorisés ;
- les représailles à l'encontre d'un agent ayant régulièrement utilisé du dispositif de dénonciation.

Article 52. Procédure disciplinaire

Aucune sanction, autre que l'avertissement écrit, ne peut être prononcée sans que l'agent ait été préalablement :

- informé, par écrit, des faits qui lui sont reprochés et de la sanction envisagée ;
- convoqué à un entretien préalable, dans un délai minimum de cinq (5) jours ouvrables avant l'entretien ;
- mis à même de présenter ses explications, oralement et par écrit, et de se faire assister d'un conseil de son choix appartenant au personnel du TGF.

La sanction est notifiée à l'agent par écrit, dans un délai maximum de un (1) mois à compter de l'entretien préalable. Elle est motivée en droit et en fait.

Article 53. Conseil de discipline

Un conseil de discipline est saisi par le directeur général pour les sanctions de mise à pied de plus de trois jours, de rétrogradation, de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde. Le conseil de discipline est composé de :

- le directeur général ou son représentant, président ;
- le responsable des ressources humaines ;
- le responsable du contrôle interne ;
- un représentant du personnel désigné par les délégués du personnel.

Le conseil de discipline émet un avis motivé, à la majorité de ses membres, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de sa saisine. La décision finale est prise par le directeur général.

Article 54. Suspension conservatoire

En cas de faute d'une particulière gravité, ou lorsque la présence de l'agent est susceptible de compromettre le bon déroulement de l'enquête, le directeur général peut prononcer une suspension conservatoire, avec ou sans maintien de la rémunération, pour une durée maximale de trois (3) mois. La suspension est levée dès l'issue de la procédure disciplinaire.

Article 55. Voies de recours

L'agent qui conteste une sanction disciplinaire peut, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification, saisir le directeur général d'un recours gracieux. Il conserve, en outre, la faculté de saisir la juridiction du travail compétente dans les délais légaux.

TITRE IX. CESSATION DE FONCTIONS

Article 56. Causes de cessation

Le contrat de travail au TGF prend fin par :

- la démission de l'agent, notifiée par écrit dans le respect du préavis légal ;
- le licenciement à l'initiative du TGF, dans les conditions du Code du travail et du présent règlement ;
- l'arrivée du terme, pour les contrats à durée déterminée ;
- le départ à la retraite ;
- l'inaptitude médicalement constatée ;
- le décès ;
- la résiliation d'un commun accord constatée par écrit.

Article 57. Préavis

La durée du préavis est fixée conformément au Code du travail et à la convention collective applicable. Elle ne peut être inférieure à :

- quinze (15) jours pour les employés et ouvriers ;
- un (1) mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
- trois (3) mois pour les cadres.

Article 58. Formalités de sortie

Avant la cessation effective des fonctions, l'agent :

- restitue l'ensemble des biens, documents, données, moyens de paiement, badges, clés et matériels appartenant au TGF ;
- procède à la passation des dossiers dont il avait la charge, en présence de son supérieur hiérarchique et de son remplaçant, avec établissement d'un procès-verbal ;
- signe un solde de tout compte, sans que cette signature ne prive l'agent des droits qu'il tient de la loi.

Article 59. Obligation de discrétion post-emploi

L'obligation de discrétion et de confidentialité subsiste après la cessation des fonctions, sans limitation de durée, pour toutes les informations couvertes par le secret professionnel ou classées comme sensibles. La méconnaissance de cette obligation engage la responsabilité civile et, le cas échéant, pénale de l'agent.

Article 60. Certificat de travail et attestation

Le TGF remet à l'agent, dans les meilleurs délais suivant la cessation, un certificat de travail mentionnant la durée, la nature et la classification des fonctions exercées, ainsi qu'une attestation destinée à la caisse de sécurité sociale.

TITRE X. REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET DIALOGUE SOCIAL

Article 61. Délégués du personnel

Le personnel du TGF élit des délégués du personnel dans les conditions prévues par le Code du travail. Les délégués représentent le personnel auprès de la direction générale pour toutes les questions relatives aux conditions de travail, à l'application du présent règlement et aux revendications individuelles ou collectives.

Article 62. Réunions périodiques

Le directeur général réunit les délégués du personnel au minimum une (1) fois par trimestre, et à toute demande motivée d'au moins deux délégués. Les réunions font l'objet d'un procès-verbal versé aux archives du TGF.

Article 63. Comité de santé, sécurité et conditions de travail

Un comité de santé, sécurité et conditions de travail est institué, composé de représentants de la direction, des délégués du personnel et du médecin du travail. Le comité se réunit au minimum une fois par semestre et à chaque accident du travail grave.

TITRE XI. DISPOSITIONS FINALES

Article 64. Dépôt et affichage

Le présent règlement est déposé auprès de l'inspection du travail territorialement compétente. Il est affiché dans les locaux du TGF, dans un lieu accessible à l'ensemble du personnel.

Article 65. Publication

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque agent contre décharge lors de sa prise de fonctions.

Article 66. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à compter de son adoption par le conseil d'administration et de l'accomplissement des formalités de dépôt et d'affichage prévues à l'article 64.

Article 67. Abrogation

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent règlement.

Fait à Aného, le

Pour le conseil d'administration,

Le Président